

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת מיכאל מרדכי ביטון

פ/25/1392

הצעת חוק זכויות הדייר בדיוור הציבורי (תיקון – הארכת תוקף זכאות לדירה הציבורית), התשפ"ג–2023

הוספת סעיף 4א 1. בחוק זכויות הדייר בדיוור הציבורי, התשנ"ח–1998¹, אחרי סעיף 4 יבוא :

"תוקף זכאות לדיוור 4א. (א) בסעיף זה –
ציבורי ולהחלפת
דירה בדיוור הציבורי

"ממתין לדירה ציבורית" – מי שנמצא זכאי
לדירה ציבורית על פי הכללים וטרם קיבל
חזקה בדירה ציבורית ;

"ממתין להחלפת דירה ציבורית" – מי שנמצא
זכאי להחלפת דירה ציבורית על פי הכללים
והחברה לדיוור ציבורי טרם החליפה את
דירתו.

(ב) תוקף זכאות לדירה ציבורית שנתן משרד
הבינוי והשיכון לממתין לדירה ציבורית יהיה 3
שנים ; אם בתום תוקף הזכאות לא נמסרה לזכאי
חזקה בדירה ציבורית, הוא יהיה רשאי לחדש את
זכאותו בכפוף לבחינה מחדש של זכאותו על פי
הכללים.

(ג) תוקף זכאות של ממתין להחלפת דירה
ציבורית יהיה 3 שנים ; אם בתום תוקף הזכאות

¹ ס"ח התשנ"ח, עמ' 278.

חברה לדיור ציבורי לא החליפה לזכאי את דירתו,
הוא יהיה רשאי לחדש את הזכאות להחלפת דירה
על פי הכללים."

דברי הסבר

כללי משרד הבינוי והשיכון לעניין זכאות לדיור ציבורי קובעים כי תוקף הזכאות לדיור ציבורי, שניתנת למבקש הממתין לדירה ציבורית, ותוקף זכאות להחלפת דירה בדיור הציבורי, הוא שנתיים. לאחר הוצאת תעודת הזכאות, קבלת הדירה או החלפת הדירה בפועל תלויה ברשימת ההמתנה באזור המגורים ובמספר הדירות הפנויות באזור המגורים. זמן ההמתנה באזור המרכז עשוי להימשך מספר שנים (בעוד שבפריפריה זמן ההמתנה קצר בהרבה) ויתכן מצב בו יסתיים תוקף הזכאות לפני קבלת הדירה או החלפתה.

במצב בו זמן ההמתנה לקבלת דירה בדיור הציבורי או להחלפת דירה בדיור הציבורי הוא ארוך ותוקף הזכאות מוגבל לשנתיים בלבד, נדרשים ממתנינים לדירה ציבורית או ממתנינים להחלפת דירה בדיור הציבורי, שנמצאו זכאים, לחדש את תוקף הזכאות כל שנתיים תוך ביצוע חלק מההליכים מחדש ובחינה מחודשת של זכאותם.

לפיכך מוצע להאריך את תוקף הזכאות של זכאים הממתנינים לדירה בדיור הציבורי ושל זכאים להחלפת דירה בדיור הציבורי ל-3 שנים, וכך להקל בבירוקרטיה שאותם זכאים נדרשים לעבור. הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים על ידי חברת הכנסת יפעת שאשא ביטון וקבוצת חברי הכנסת (2619/20/פ) ועל ידי חבר הכנסת דב חנין וקבוצת חברי הכנסת (2816/20/פ), על שולחן הכנסת העשרים ואחת על ידי חבר הכנסת רועי פולקמן (281/21/פ), על שולחן הכנסת העשרים ושתיים על ידי חברת הכנסת חוה אחי עטייה (257/22/פ), ועל ידי חבר הכנסת איציק שמולי (693/22/פ), על שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חברת הכנסת חוה אחי עטייה (207/23/פ), ועל ידי חבר הכנסת מיכאל מרדכי ביטון (373/23/פ), על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת מיכאל מרדכי ביטון (2702/24/פ) ועל ידי חברת הכנסת לימור מגן תלם (2941/24/פ). הצעת החוק זהה לפ/2702/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט"ז בטבת התשפ"ג (09.01.2023)